



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.614-2025

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 93 (TCE), reclama don Gastón Fariña Vallejos, candidato al cargo de Alcalde de la comuna de San Carlos, Región de Ñuble, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de dos mil veinticuatro, actuando como su propio Administrador Electoral, contra la resolución N°G3284, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales y mantuvo la observación N°1, relativa a un gasto de \$500.000 por servicios remunerados de brigadistas;

2°) Que, la observación se formuló en el Oficio Ordinario G N°760/2025, de catorce de enero de dos mil veinticinco, porque la boleta de honorarios que respalda el gasto fue emitida fuera del período de campaña electoral, y pidió al administrador electoral aclarar por qué ese gasto, sustentado en un documento tributario extemporáneo, correspondería a un gasto de campaña. El administrador no respondió dentro del plazo de diez días hábiles, según da cuenta el certificado de veinticinco de abril de dos mil veinticinco, y la resolución reclamada mantuvo la observación, expresando en su considerando 6° que «no se logró acreditar la existencia de un despliegue de brigadistas que justifique la cifra desembolsada por la candidatura»;

3°) Que, conforme al criterio de este Tribunal, un documento tributario emitido después del término de la campaña puede respaldar un gasto electoral si se extendió dentro del plazo de rendición de la cuenta del artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884, y el servicio se prestó durante el período de campaña. Ninguna de esas dos circunstancias consta en el expediente: el reclamante no controvertió ni explicó la extemporaneidad del documento, no acompañó la boleta —de modo que ni siquiera puede verificarse su fecha de emisión— y nada permite vincular el servicio con el período de campaña. Lo único que consta es una declaración jurada simple, suscrita





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.614-2025

por el propio reclamante, en que afirma que los brigadistas trabajaron un mes, y fotografías de personas con material de propaganda. La declaración proviene del propio interesado, que es a la vez candidato y administrador electoral, de modo que no constituye un antecedente externo que la respalde; y las fotografías dan cuenta de actividad en terreno, pero no de quiénes la ejecutaron, cuándo ni por cuánto tiempo, que es precisamente lo que debía acreditarse;

4°) Que, tampoco existe el informe de actividades del prestador, que es el antecedente que permite verificar la efectividad y la época del servicio, ni consta que el administrador haya conservado la documentación del gasto, como exige el artículo 37, letra b), de la Ley N°19.884; y

5°) Que, en consecuencia, respaldado el gasto con una boleta emitida fuera del período de campaña, sin que conste que se extendió dentro del plazo de rendición ni que el servicio corresponda a ese período, procede mantener la observación N°1;

Por estas consideraciones, **se rechaza la reclamación interpuesta a foja 93 del expediente** y se mantiene la observación N°1 de la resolución N°G3284, de veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.614-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 28/09/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 28/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 28/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 28/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Omar Antonio Astudillo Contreras. Causa Rol N°1614-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 28/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 28 de septiembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 28/09/2026



0218EF9C-EDC4-4611-8375-E823D51A0700

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.